

REGLAMENTO

Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje (SIDMA)

2026



SIMULACIÓN INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE

La Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje (SIDMA) es una competencia creada por el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), ubicado en Caracas, Venezuela, con la finalidad de fomentar el conocimiento, investigación y práctica sobre la negociación, la mediación y el arbitraje en los estudiantes de Derecho o carreras afines, así como también a los profesionales del Derecho.

Principalmente, se busca que los participantes realicen actividades de análisis jurídico - práctico que les permita crear y desarrollar habilidades para la resolución de conflictos en diferentes áreas, pero principalmente la comercial.

A través de la competencia se pretende potenciar el conocimiento y práctica sobre temas específicos presentes en el ámbito comercial de diversas áreas del mundo de los negocios, que permitan al participante analizar las situaciones planteadas de manera global.

En cada edición de SIDMA se determina el área en la cual se desarrollará el conflicto y el mecanismo mediante el cual se simulará resolver el mismo.

A continuación, encontrarán las reglas generales de participación en la simulación:

REGLAMENTO

I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje (SIDMA) es una actividad académica competitiva la cual tiene por objetivo principal la educación, el fomento y promoción de la mediación, el arbitraje, la junta de controversias y otros mecanismos alternativos al público interesado.

Artículo 2. La simulación se desarrollará en idioma castellano. Sin embargo, si el Comité Organizador así lo considera, puede realizar una edición en otro idioma o permitir la participación de un equipo que hable otro idioma.

Artículo 3. La simulación se desarrolla alrededor de un caso ficticio y está estructurada en dos (2) etapas: (i) la redacción de un escrito que exprese los alegatos y pretensiones en representación de cada parte interviniente en el caso, es decir, demandante y demandado; y (ii) la participación en audiencias orales donde los equipos deben defender el contenido de sus escritos.

Artículo 4. La manera en que será desarrollada la simulación, al igual que la fecha de entrega de los escritos y la realización de las audiencias será anunciada a través de los

Este documento pertenece al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA, cualquier comentario sobre el mismo debe ser enviado a infocedca@gmail.com e info@experienciasidma.com



medios electrónicos que el Comité Organizador considere, tales como: la página web y redes sociales de la competencia.

III PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Artículo 5. Los equipos interesados en participar en la competencia deberán, durante el periodo de inscripción: (i) completar el formulario de inscripción en la página <https://experienciasidma.com/inscripcion/>; (ii) enviar al correo info@experienciasidma.com los documentos indicados en el formulario; (iii) pagar la tarifa de inscripción y enviar el comprobante al correo antes indicado.

Artículo 6. El período de inscripción será publicado por los medios electrónicos que el Comité Organizador considere pertinentes, tales como: la página web y redes sociales de la competencia.

Artículo 7. El monto de la tarifa de inscripción será informado por los medios electrónicos que el Comité Organizador considere pertinentes, durante el período de inscripción.

Artículo 8. Para ser considerada válida la inscripción de un equipo, la tarifa de inscripción debe ser pagada antes de la finalización del periodo de inscripción. El pago de la tarifa deberá ser realizado en la modalidad que el Comité Organizador determine.

Artículo 9. La tarifa de inscripción no es reembolsable bajo ningún concepto.

IV DE LOS EQUIPOS Y SUS INTEGRANTES

Artículo 10. Los equipos que deseen participar en la simulación deben pertenecer a facultades de derecho o afines y sus integrantes deben ser estudiantes de pregrado. No podrá participar más de un (1) equipo de una misma facultad, salvo que el Comité Organizador indique lo contrario en una edición en específico. De pertenecer a una universidad con varias sedes geográficas, será permitida la admisión de un equipo por cada sede geográfica. El equipo debe estar compuesto de, por lo menos, dos (2) personas al momento de la inscripción. No podrán participar en la competencia aquellas personas que ya hubieren obtenido su título universitario con mención en ciencias jurídicas o carreras afines. Aquellas personas que hayan culminado su carga académica pero no hayan recibido su título universitario al momento de la inscripción en la Simulación, podrán participar en la misma.

Artículo 11. Los equipos podrán tener un asesor que los apoye durante el proceso. Dicho asesor únicamente podrá aconsejar al equipo, con el objetivo de guiarlo por el camino correcto. Por esta razón, no podrá participar en la redacción de los escritos, teniendo en cuenta que “redacción de los escritos” se refiere al acto propio de escritura, no de consulta; tampoco será aceptado que participe activamente en las audiencias.

Artículo 12. En las audiencias podrán participar un máximo de dos (2) miembros del equipo por cada actuación, es decir: dos miembros para la presentación de alegatos iniciales; dos miembros para la presentación del derecho a réplica o dúplica y dos

Este documento pertenece al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA, cualquier comentario sobre el mismo debe ser enviado a infocedca@gmail.com e info@experienciasidma.com



miembros para la ronda de preguntas y respuestas. Queda a elección del equipo elegir quiénes serán aquellos integrantes que actuarán en cada etapa de la audiencia.

Artículo 13. Los gastos en los que incurran los miembros de los equipos durante la simulación serán de su única responsabilidad, en este sentido, la simulación no tendrá la obligación de cubrir ningún gasto relacionado o asociado a su participación.

VI DEL CASO

Artículo 14. La simulación se realizará en torno a un caso ficticio que se resolverá a través de mediación, arbitraje comercial, junta de controversias o cualquier otro mecanismo alternativo, pudiendo converger varios mecanismos en una misma edición.

Artículo 15. La fecha de publicación del caso será anunciada a través de los medios electrónicos que el Comité Organizador considere pertinentes tales como, la página web y redes sociales de la competencia.

Artículo 16. Los hechos del caso serán los que expresamente se plasmen en el documento contentivo del mismo y aquellos que se indiquen en las aclaratorias. Con base en lo descrito previamente, queda entendido que los participantes no podrán hacer uso de hechos que no se encuentren en el caso planteado, a menos que estos sean el resultado de una conclusión de los hechos ya establecidos. Aquel equipo que exponga hechos diferentes a los planteados en el caso será sujeto a una disminución en el puntaje total de la competencia.

Artículo 17. La fecha de publicación del escrito de aclaratorias será anunciada a través de los medios electrónicos que el Comité Organizador considere pertinentes al igual que el lugar donde será publicado.

VII DE LOS ESCRITOS

Artículo 18. Los participantes deben presentar escritos que apoyen su posición como demandantes y luego como demandados. Los escritos deberán contener al menos:

- La exposición de los hechos, la cual debe limitarse a lo plasmado en el caso y sus aclaratorias, sus inferencias lógicas y necesarias, y a los hechos ciertos y notorios.
- Los hechos alegados por un equipo que no estén previstos en el caso serán considerados incorrectos y los argumentos basados en tales hechos se considerarán falsos.
- El análisis y los argumentos legales del caso, incluyendo cuestiones de jurisdicción y de fondo.
- El petitorio, el cual deberá ser taxativo y claro.

Artículo 19. Los escritos deberán estar identificados solo con el número del equipo asignado al momento de la inscripción. En ninguna circunstancia los escritos deben contener nombres de los participantes y/o identificación de la universidad a la que asisten. Además del número asignado por parte del Comité Organizador, el equipo podrá

Este documento pertenece al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA, cualquier comentario sobre el mismo debe ser enviado a infocedca@gmail.com e info@experienciasidma.com



crear y hacer uso de un nombre ficticio para identificarse. Este nombre ficticio no deberá contener algún dato o referencia alusivo a la identidad personal de los participantes o la universidad a la cual representan.

Artículo 20. Una vez recibidos los escritos de demanda, los mismos serán enviados a otro equipo para que con base en ellos se realicen los escritos de contestación. En el caso del escrito presentado en nombre del demandado, de considerarlo oportuno, el equipo podrá agregar argumentos que no se encuentren en el escrito de demanda recibido.

Artículo 21. Los escritos redactados por los equipos deberán cumplir los siguientes requisitos formales:

- Tamaño de la letra 12.
- Tipo de letra Calibri.
- Valor del interlineado 1.5.
- Valor de los márgenes normal Sup. 2,5cm; Inf. 2,5cm; Izd. 3cm; Dch. 3cm.
- Hoja tamaño Carta.
- Límite de páginas 30 (excluyendo portada, índice y referencias).
- La portada deberá indicar el número de equipo asignado y el escrito que se remite.
- Deberán ser enviados tanto en formato MS Word como PDF.
- La bibliografía utilizada, incluyendo libros, artículos, documentos legales, laudos, etc. Asimismo, las citas deben realizarse de acuerdo con el Manual de Estilo Chicago.

Artículo 22. Los equipos deberán respaldar el contenido de sus escritos citando fundamentos legales, jurisprudencia aplicable y doctrina, con el objetivo de dar argumentos sólidos. Asimismo, deberán realizar las citas adecuadas de los documentos consultados de acuerdo con el Manual de Estilo Chicago. Será responsabilidad de cada equipo investigar aquello que consideren necesario para satisfacer el requerimiento mencionado anteriormente. Cualquier elemento de plagio que se identifique en un escrito será causal de expulsión inmediata de la Simulación.

Artículo 23. La Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje (SIDMA) y el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA), se reservan los derechos de autor sobre el caso. Igualmente, se reservan el derecho de reproducir los trabajos entregados por los equipos participantes total o parcialmente, así como de retransmitir y/o publicar las fotos y filmaciones de las audiencias y eventos realizados con ocasión a la competencia.

Artículo 24. La fecha tope para el envío de los escritos será publicada por los medios electrónicos que el Comité Organizador considere prudentes. En ninguna circunstancia se aceptará algún escrito enviado después de la fecha límite.

Artículo 25. Una vez enviados los escritos respectivos, no se podrá modificar el contenido de estos y se entiende que aquellos enviados se tratan de su versión final.

Artículo 26. Los árbitros evaluarán los escritos con base en criterios de calidad de la redacción, capacidad de convicción, estructura de la argumentación, lenguaje acorde y atención a los requerimientos para la redacción de un escrito, presentes en este reglamento.

Este documento pertenece al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA, cualquier comentario sobre el mismo debe ser enviado a infocedca@gmail.com e info@experienciasidma.com



IX DE LAS AUDIENCIAS

Artículo 27. Cada equipo deberá participar en un mínimo de dos (2) audiencias, tomando la posición de demandante y demandado por lo menos una vez durante la competencia. El comité organizador de la simulación indicará con anticipación para cada edición la estructura de las rondas de audiencias, ya que ello dependerá del número de inscritos. Mínimo habrá una **ronda eliminatoria**, para determinar los dos mejores equipos de la competencia, y **una ronda final**, para determinar el equipo ganador. Cada año se emitirá un documento de organización de competición a los fines de aclarar el número y orden de las audiencias.

Artículo 28. Las audiencias tendrán la duración máxima que al inicio determine el Comité Organizador. La duración general de la audiencia podrá ser extendida por los árbitros de ser considerado necesario.

Artículo 29. En las audiencias, los equipos deberán defender los alegatos presentados en los escritos consignados con anterioridad, tomando en consideración los argumentos presentados por su contraparte durante la misma. Además, podrán traer nuevos argumentos omitidos en los escritos, si así lo consideran necesario.

Artículo 30. El tribunal arbitral está facultado para realizar intervenciones durante las audiencias con el objeto de aclarar dudas.

Artículo 31. Los árbitros y las partes deben mantener una actitud acorde a aquella de un caso real.

Artículo 32. Posterior a las audiencias, los árbitros evaluarán al equipo con base en sus habilidades de argumentación jurídica, exposición y análisis de los hechos, conocimiento del caso y el lenguaje y postura acorde al de un caso real.

Artículo 33. Durante las audiencias solo estará permitido que los equipos utilicen los escritos enviados como material de apoyo. Se podrá permitir el uso de presentaciones para ilustrar la defensa realizada, siempre que al inicio de la audiencia de manera verbal se solicite el permiso al Comité Organizador de SIDMA.

XI EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTOS

Artículo 34. Los árbitros serán los encargados de evaluar a los participantes tanto en la presentación de sus escritos como en las audiencias. Cada etapa de la simulación será evaluada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. **Escritos de demanda y contestación:** Se tomará en cuenta la redacción, la capacidad de síntesis, el sentido analítico, la calidad del análisis jurídico, la credibilidad de los argumentos y la presentación.
2. **Audiencias:** Se evaluará la dicción, oratoria, el orden del discurso, la capacidad de respuesta técnica y la actitud.

Este documento pertenece al Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA, cualquier comentario sobre el mismo debe ser enviado a infocedca@gmail.com e info@experienciasidma.com



Artículo 35. De acuerdo con la evaluación realizada por los árbitros se otorgarán los siguientes premios:

- Premio al Mejor Escrito de la Demandante.
- Premio al Mejor Escrito de la Demandada.
- Premio al Mejor Orador.
- Premio al Mejor Equipo de la Competencia: Este premio será el resultado de la sumatoria final de las actuaciones en: (i) los escritos de demanda y contestación; y (ii) la actuación en las audiencias.

Artículo 36. Adicionalmente, el Comité Organizador podrá otorgar cuantos reconocimientos especiales considere prudentes atendiendo al desempeño y actitud de cada equipo y participante.

XIII DISPOSICIONES FINALES

Artículo 37. Se espera que los equipos participantes, asesores y árbitros se comporten conforme a los más altos estándares de corrección, integridad, lealtad y buena fe. En caso de incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del presente reglamento por parte de algún equipo, dicho incumplimiento será tomado en cuenta al momento de la evaluación.

Artículo 38. Las solicitudes de interpretación o aclaratoria del reglamento deberán realizarse al correo info@experienciasidma.com. El Comité Organizador será el encargado de interpretar este reglamento y sus decisiones serán las finales.

Artículo 39: Ni el CEDCA ni el Comité Organizador de SIDMA se hacen responsables por los inconvenientes o desacuerdos que puedan surgir entre los equipos, miembros de un mismo equipo, su relación con sus asesores o con las universidades a las cuales representan.

Este documento fue redactado en abril de 2020 y modificado en marzo de 2026 por el Equipo del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CEDCA. Cualquier modificación o anexo de este será informado en la página web del CEDCA y de SIDMA.

